Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

番号：**05/2019JCCI**

2019 年 05 月 22 日

ベトナム労働・傷病兵・社会省　御中
国会・社会問題委員会　御中
ベトナム商工会議所　御中

ベトナム日本商工会議所
会頭 三浦 伸文

労働法の改正案についての要望

平素は JCCI の活動に格別のご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

MOLISA ホームページに 4/25 に掲載されました労働法改正案につきまして、従来からお願いしている雇用主側の要望を多く反映していただき御礼申し上げます。一方、未だ解決できていない問題点につきまして下記の通り要望いたします。ベトナムにおける製造業の更なる発展のためにも、是非反映をお願いいたします。

1. 主な要望事項

1) 時間外に関する改正案につきまして、月間の時間外労働の上限時間が規定されなくなったこと、「政府が規定する特別な場合」の上限を年間 300 時間から 400 時間に延長されたことは、柔軟な事業運営に対して大変効果的であると考えます。一方、200 時間を超える時間外労働を実施する場合の要件として、2019 年 2 月 20 日付改正案第 108 条に記載されておりました「生産の状況により、企業が必要とし、労働者が合意し、両者が承認した場合」が今回の改正案から消去されています。迅速かつ柔軟な事情運営を行うためには、各社において労働組合との合意で時間外労働の延長を図る必要がございます。従業員の健康については、労働組合との合意を得る中で、十分配慮出来る考えでおります。是非、延長の要件を「政府が規定する特別な場合」ではなく、2019 年 2 月 20 日付改正案と同じく「生産の状況により、企業が必要とし、労働者が合意し、両者が承認した場合」としていただきたくお願いいたします。

2) 時間外の割増賃金に関する第 99 条第 1 項の最後に、2019 年 2 月 20 日付改正案では記載されていなかった「労使の合意があれば法律以上の時間外割増賃金を支払うことが出来る」との記載があります。現在でも法定以上の時間外割増賃金を支払う意思がある会社は、会社の意思として支払うことは可能です。本記述は、労使は合意を行い、法定以上の時間外割増賃金を払うことを奨励するように誤解される可能性が高く、労使間に要らぬ混乱を招く可能性があります。本記述については削除をお願いいたします。

3) 日越共同イニシアティブ WT-7-2 で取り上げている、最低賃金決定の仕組みについて、定義の見直しや、国家賃金評議会メンバーとしての専門家の参加を「賃金章」に反映して頂きありがとうございました。しかしながら、必要最低生活費や、企業の賃金支払い能力の調査方法に関しては、未だ何も規定されておりません。中立機関が中小企業を対象に調査を行うよう、明確化をお願いいたします。

2. 詳細

その他の要望、詳細を添付別紙に記載しております。

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

最後に、JCCI はベトナム社会・経済発展と、日系企業の発展の架け橋となるべく、今後とも努力してまいります。今後も JCCI は、在ベトナム日系企業の代表として、会員企業の意見を集約し、ベトナム発展に向けた真の提案活動をしてまいりますので、ご支援賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

(写)
計画投資省・外国投資庁
在ベトナム日本国大使館
ダナン日本商工会議所

ベナム日本商工会議所　会頭

三浦 伸文